

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2838/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด สระบุรี
นาง จำรัส หมวด เหล็ก
นาย อาทิตย์ หรือ คีรีเขตหรือคีรีเขต
พรหมจันทร์หรือบุญสนธิ

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 118, มาตรา 119

พ.ร.บ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 11 (8)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปรับผู้ประกันตามสัญญาประกันและอนุญาตให้ผ่อนชำระค่าปรับเดือนละ 3,000 บาท แต่ผู้ประกันมิได้ชำระค่าปรับต่อศาลตั้งแต่เดือนแรกและตลอดมา การที่ผู้ประกันไม่ชำระค่าปรับตามที่ศาลมีคำสั่งให้ผ่อนชำระแม้แต่เพียงเดือนแรกผู้ประกันย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดชำระค่าปรับตามคำสั่งศาลทั้งหมดพนักงานอัยการจึงมีอำนาจที่จะดำเนินการในการบังคับคดีให้เป็นไปตามสัญญาประกัน โดยขอให้ศาลบังคับให้ผู้ประกันชำระค่าปรับทั้งหมดได้ทันทีนับแต่วันที่ผู้ประกันผิดนัด แต่ทั้งนี้ก็ต้องร้องขอให้บังคับคดีตามคำสั่งศาลที่สั่งปรับผู้ประกันภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำสั่ง เมื่อพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีเกินกว่า 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งปรับผู้ประกัน สิทธิในการบังคับคดีของพนักงานอัยการย่อมเป็นอันสิ้นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 271

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวในชั้น
สอบสวน ต่อมาผู้ประกันผิดสัญญา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ 22 ตุลาคม 2525 ให้
ปรับผู้ประกันตามสัญญาจำนวน 70,000 บาทและมีคำสั่งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525
อนุญาตให้ผู้ประกันผ่อนชำระค่าปรับเดือนละ 3,000 บาท ผู้ประกันลงชื่อทราบคำสั่ง
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2525 แต่ผู้ประกันไม่ได้ชำระค่าปรับ

ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ประกันซึ่งถึงแก่
กรรมตามคำสั่งศาล นับแต่ศาลสั่งปรับผู้ประกันจนถึงขณะยื่นคำร้องเป็นเวลาเกินกว่า
10 ปี ยังไม่ได้มีการบังคับคดียึดที่ดินของผู้ประกันมาชำระค่าปรับ จึงหมดสิทธิในการ
บังคับคดีเอาแก่ที่ดินของผู้ประกันซึ่งวางไว้เป็นหลักประกันแล้วขอให้ศาลมีคำสั่งคืน
น.ส.3 ก. ที่วางไว้เป็นหลักประกันแก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องและให้ดำเนินการให้มีการบังคับคดีโดยแจ้งให้
พนักงานอัยการทราบ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำสั่งดังกล่าวของศาลชั้นต้นและให้คืนหลัก
ประกันแก่ผู้ร้อง

พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งปรับผู้ประกันจำนวน 70,000 บาท ในวันที่
22 ตุลาคม 2525 และอนุญาตให้ผู้ประกันผ่อนชำระค่าปรับเดือนละ 3,000 บาท เมื่อ
วันที่ 29 ตุลาคม 2525 คำสั่งดังกล่าวมีความหมายว่า อนุญาตให้ผู้ประกันนำเงินค่า

ปรับมาผ่อนชำระเดือนละ 3,000 บาท โดยชำระเดือนแรกภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2525 และเดือนต่อ ๆ ไปจนกว่าจะครบ ผู้ประกันทราบคำสั่งศาลในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2525 โดยมีได้โต้แย้งคำสั่งศาลผู้ประกันมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าปรับต่อศาลตามคำสั่งศาลดังกล่าวแต่ปรากฏว่าผู้ประกันมิได้ชำระค่าปรับตั้งแต่เดือนแรกและตลอดมาเมื่อผู้ประกันไม่ชำระค่าปรับตามที่ศาลมีคำสั่งให้ผ่อนชำระ แม้แต่เพียงเดือนแรก ผู้ประกันก็ยอมตกเป็นผู้ผิดนัดชำระค่าปรับตามคำสั่งศาลทั้งหมด พนักงานอัยการจึงมีอำนาจตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการพ.ศ. 2498 มาตรา 11(8) ที่จะดำเนินการในการบังคับคดีให้เป็นไปตามสัญญาประกัน โดยขอให้ศาลบังคับให้ผู้ประกันชำระหนี้ค่าปรับทั้งหมดได้ทันทีนับแต่วันที่ผู้ประกันผิดนัด คือ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2525 แต่ทั้งนี้ก็ต้องร้องขอให้บังคับคดีตามคำสั่งศาลที่สั่งปรับผู้ประกันภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำสั่ง เมื่อศาลมีคำสั่งปรับผู้ประกันในวันที่ 22 ตุลาคม 2525 แต่ปรากฏว่าพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งเกินกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งบังคับตามสัญญาประกัน สิทธิในการบังคับคดีของพนักงานอัยการย่อมเป็นอันสิ้นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ไม่ชอบที่ศาลจะออกหมายบังคับคดีให้

พิพากษายืน

(สถิตย์ โพธิ์ระ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ